

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5026867-42.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos da decisão de evento 3. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme Lei 12.016/09, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 22 de novembro de 2024.

5026867-42.2024.4.02.5001

500003432091 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5026867-42.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS impetra mandado de segurança, com requerimento para concessão de liminar, contra decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, proferida nos autos n. 50087515320224025002, que indeferiu o pedido de cobrança nos próprios autos de valores recebidos em razão de tutela posteriormente revogada. Defende que com o julgamento do TEMA 692 pelo STJ, revela-se possível o pedido da Autarquia. Assim, requer seja deferida a liminar para suspender a decisão objurgada e, ao final seja a decisão cassada.

VOTO

A decisão de evento 3 analisou o feito, indeferindo a liminar. Confirmam-se os argumentos processo 5026867-42.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

O MPF afirmou que não tem interesse na causa, opinando pelo prosseguimento do feito (evento 7).

A parte autora apresentou manifestação no evento 13.

Os fundamentos necessários já estão dispostos na decisão acima referida, sendo desnecessária a sua repetição.

Assim, voto por denegar a segurança, nos termos da decisão de evento 3. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme Lei 12.016/09.

5026867-42.2024.4.02.5001

500003382122 .V3